MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal Penitenciario

Acuerdo de la Nación con las provincias para aplicar estándares comunes —cupo con control judicial, clasificación al ingreso, inhibidores, régimen especial para líderes, metas de trabajo y educación y reinserción— y coordinar el alojamiento de alta seguridad entre jurisdicciones, empezando por Santa Fe y su cárcel de alto perfil de Piñero.

Propuesta 70: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la sanción de la ley «Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción»; primer firmante, la Provincia de Santa Fe.
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.660, arts. 210 a 215 y 228). Lo firman el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): el PEN lo aprueba por decreto; cada provincia lo ratifica según su Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° 24.660, complementaria del Código Penal, rige en todo el país; que sus artículos 210 a 215 prevén la integración del sistema penitenciario nacional y su artículo 228 invita a las provincias a adecuar su legislación.

Que la Ley N° [—] reformó la Ley N° 24.660 para establecer un cupo legal con control judicial, la clasificación obligatoria al ingreso, los establecimientos de alta seguridad y un régimen especial para líderes de organizaciones criminales, y que su aplicación uniforme requiere la cooperación de las jurisdicciones.

Que las órdenes que se imparten desde las cárceles a organizaciones criminales exceden los límites de cada jurisdicción, y que la coordinación entre los establecimientos federales de alta seguridad y los provinciales, como la cárcel de alto perfil de Piñero, en la Provincia de Santa Fe, fortalece a ambas partes.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar estándares penitenciarios comunes y coordinar el alojamiento de alta seguridad de las personas privadas de la libertad que integran organizaciones criminales.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Cupo. Cada provincia firmante fijará y publicará el cupo de cada uno de sus establecimientos conforme el artículo 59 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], y comunicará cada mes al organismo nacional de estadística penitenciaria el cupo y la población alojada. Las partes fijan como meta que ningún establecimiento aloje más personas que su cupo al 10 de diciembre de 2031, con metas anuales intermedias por provincia.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Clasificación. Cada provincia firmante clasificará a toda persona que ingrese a sus establecimientos según su nivel de riesgo, conforme el artículo 13 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], con criterios comunes que aprobará el Consejo Penitenciario de la cláusula novena.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Inhibidores y comunicaciones. Cada provincia firmante instalará y mantendrá en funcionamiento inhibidores de señal en todos los pabellones de sus establecimientos dentro de los doce (12) meses de la firma, e intensificará los controles para impedir el ingreso de teléfonos móviles.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Régimen especial para líderes. Cada provincia firmante aplicará a las personas que dirigen organizaciones criminales desde la detención el régimen especial del artículo 160 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], en establecimientos o módulos de alta seguridad propios o mediante el alojamiento interjurisdiccional de la cláusula siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Alojamiento interjurisdiccional de alta seguridad. Conforme los artículos 210 a 215 de la Ley N° 24.660, las partes podrán convenir el alojamiento de personas comprendidas en el régimen especial en establecimientos de alta seguridad de otra jurisdicción, con orden del juez a cuya disposición se encuentren y con resguardo de su derecho de defensa y del contacto familiar. Los gastos de alojamiento se compensarán conforme los convenios específicos que se celebren. La Nación y la Provincia de Santa Fe coordinarán el uso de los módulos federales de alta seguridad y del establecimiento provincial de alto perfil de Piñero.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Trabajo, educación y reinserción. Cada provincia firmante fijará y publicará metas anuales de internos que trabajan y que estudian, y un programa de reinserción al egreso con intermediación laboral, vivienda transitoria y seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Asistencia técnica. La Nación brindará a las provincias firmantes asistencia técnica para la fijación del cupo, la clasificación, la instalación de inhibidores y el diseño de módulos de alta seguridad, y capacitación para el personal penitenciario.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Consejo Penitenciario del Acuerdo. Créase un Consejo Penitenciario integrado por un representante de cada parte, presidido por el representante de la Nación, que aprobará los criterios comunes, hará el seguimiento de las metas y publicará cada año un informe por provincia.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del Ministerio de Justicia y Seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al Ministerio de Justicia y Seguridad.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].
